

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2157/2531

บริษัท อี . พี.แอ ล. จำกัด
บริษัท แอร์ซีทรานสปอร์ต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 618

โจทก์สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบรรทุกมาทางเรือ จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือมีหน้าที่ต้องติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เรือได้เข้าเทียบท่า และติดต่อกับโจทก์ผู้เป็นเจ้าของสินค้าในเรือให้ไปรับไปปล่อยสินค้าจากจำเลยและจำเลยต้องขนสินค้าจากเรือเข้าคลังสินค้าโดยจำเลยได้รับบำเหน็จจากตัวการ ดังนี้พฤติการณ์ของจำเลยมีลักษณะร่วมกันขนสินค้ารายนี้อันเป็นการขนส่งหลายคนหลายทอดโดยมีจำเลยรับขนในช่วงสุดท้าย จำเลยจึงเป็นผู้ขนส่ง.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้สั่งซื้อกระจกจากบริษัทในประเทศไต้หวัน จำนวน 32 ลัง ราคาซีแอนด์เอฟ กรุงเทพมหานคร บริษัทผู้ขายได้ส่งมอบสินค้านี้ให้กับเรือชั้นมาร์สซึ่งจำเลยเป็นตัวแทนในประเทศไทย ก่อนเรือดังกล่าวมาถึงกรุงเทพมหานคร จำเลยในฐานะตัวแทนเรือได้แจ้งให้โจทก์ทราบกำหนดวันที่เรือจะเทียบท่าให้โจทก์นำเอกสารที่โจทก์ได้รับผ่านทางธนาคารไปแสดงแก่จำเลยเพื่อจำเลยจะออกไปสั่งให้โจทก์รับสินค้าจากเรือได้ และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในนามของเรือดังกล่าวเพื่อจัดการขนส่งสินค้าที่ทำเรือนำเข้าเก็บในคลังสินค้าของการท่าเรือ โดยได้คำตอบแทน

เป็นส่วนส่วนจากค่าระวางเรือขณะจำเลยขนสินค้าขึ้นจากเรือ ลูกจ้างของจำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการขน ทำให้สินค้าบางส่วนแตกเสียหาย จำเลยในฐานะร่วมขนส่งจึงต้องรับผิดชอบ ขอให้จำเลยชำระเงิน 67,174.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องเคลือบคลุมไม่ระบุให้ชัดว่า จำเลยต้องรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของบริษัทเรือหรือในฐานะผู้ขนส่งหรือผู้ร่วมขนส่งกับบริษัทเรือ จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทผู้ขายสินค้าหรือบริษัทเรือและมีได้เป็นตัวแทนผู้ขนส่งหรือผู้ร่วมขนส่ง โจทก์ติดต่อกับจำเลยให้เป็นผู้ดำเนินการทางศุลกากรเท่านั้น จำเลยไม่มีหน้าที่ในการขนสินค้าขึ้นท่าเรือ สินค้าของโจทก์จะเสียหายจริงหรือไม่เพียงใด จำเลยไม่ทราบและไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 67,174.69 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ปัญหาต้องวินิจฉัยเป็นข้อที่สองมีว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากทางนำสืบของทั้งสองฝ่ายว่าเมื่อเรือชั้นมาร์สจะเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพมหานคร จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือดังกล่าวมีหน้าที่ต้องติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เรือได้เข้าเทียบท่า และติดต่อกับโจทก์ผู้เป็นเจ้าของสินค้าในเรือให้ไปรับไปปล่อยสินค้าจากจำเลย และจำเลยต้องขนสินค้าจากเรือเข้าคลังสินค้าโดยจำเลยจะได้รับบำเหน็จจากตัวการ ดังนั้นพฤติการณ์ของจำเลยมีลักษณะร่วมกันขนสินค้ารายนี้อันเป็นการขนส่งหลายคนหลายทอด มีจำเลยรับขนในช่วงสุดท้ายจึงพึงได้ว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่ง...'

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงษ์-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>